

1500645-29.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... sentido de que:

"Apelação Criminal. Roubo Majorado e Extorsão Qualificada (artigo 157, §2º, incisos II e V, e artigo 158, §§1º e 3º, c.c. artigo 29, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e dos policiais que prenderam os réus. Depoimentos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500645-29.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500645-29.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2067588/2022 - 01º D.P. GUARULHOS, 23527277 - 01º D.P. GUARULHOS, 967/22/206 - 01º D.P. GUARULHOS, 2067588 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO VALERIO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

GUSTAVO VALERIO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 1º e §4º, inciso II, c.c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Segundo a denúncia (fls. 53/54), no dia 11 de março de 2022, por volta das 02h15, na lanchonete situada na Ladeira Campos Sales, 19 - Centro - cep: 07012-013, nesta cidade e comarca de Guarulhos, o réu tentou subtrair, durante repouso noturno, mediante escalada, coisas da lanchonete, não consumado o delito por circunstancias alheias à sua vontade.

Segundo apurado, o denunciado, na data dos fatos, durante o período da madrugada, se dirigiu até a lanchonete existente no local. Em seguida, ingressou no estabelecimento, pulando o portão, para realizar o furto. Contudo, foi acionado o

sistema de alarme, sendo detido pelos seguranças e, após, pela polícia militar. O delito somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que foi surpreendido pelo sistema de alarme, pelos seguranças e policiais, que impediram a consumação do delito.

A denúncia foi recebida dia 4 de abril de 2022.

Regularmente citado (fl. 87), apresentou defesa prévia (fls. 91/93).

Houve aditamento da denúncia para acrescentar a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo e retirar a da escalada.

No curso da instrução foram colhidas as declarações da vítima, das testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado.

Em debates, o Representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, afastamento da qualificadora, pena mínima, reconhecimento da confissão, regime aberto, PRD, recurso em liberdade e gratuidade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

Isto porque o conjunto de provas amealhado no decorrer do processo foi coeso e seguro, demonstrando a autoria do delito descrito na denúncia.

Com efeito, a materialidade delituosa está demonstrada pelo Auto de prisão em flagrante (fls.01/02), Boletim de ocorrência (fls. 03/06), Auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo (fl. 78/86), bem como pela prova oral produzida na instrução do processo.

A autoria é segura.

Renan Kenzo Isogawa, vítima, ouvida em solo policial, afirmou que na data dos fatos, por volta das 02h03 relatando que um indivíduo tinha ingressado no interior do seu comércio para furtar, mas foi detido pela empresa de segurança.

Em Juízo, disse que foi chamado para ir à delegacia; soube que o réu tinha entrado por baixo do portão; a porta de enrolar estava forçada; o alarme foi acionado; a empresa de monitoramento conseguiu detê-lo; depois foi à lanchonete; o caixa estava mexido; havia algumas coisas reviradas, mas não sabe se foi o réu; viu as imagens das câmeras de segurança.

A declaração da vítima merece toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato concreto que pudesse gerar suspeitas e fazer crer que a vítima tivesse algum motivo para acusar injustamente o réu.

Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

“Apelação Criminal. Roubo Majorado e Extorsão Qualificada (artigo 157, §2º, incisos II e V, e artigo 158, §§1º e 3º, c.c. artigo 29, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e dos policiais que prenderam os réus. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório.

Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Particularidades do caso que impõem a exasperação da pena-base do crime de roubo. Qualificadora bem reconhecida quanto ao crime de extorsão. Réu Tauã reincidente. Incensurável o reconhecimento das causas de aumento de pena pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima para o crime de roubo e o concurso de agentes para o crime de extorsão. Regime fechado mantido. Recursos não providos. (TJSP; Apelação Criminal 1509571-

81.2021.8.26.0228; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/03/2022; Data de Registro: 22/03/2022)”

Mas não é só.

Wilson Rodrigues Tavres e Jose Carlos das Virgens Freitas, ouvidos em solo policial, aduziram que na data dos fatos receberam um alerta via Copom de um furto em andamento no local supra indicado. No local ao chegarem se depararam com um indivíduo detido pela segurança do estabelecimento vítima que disse ter autuado o indivíduo após ser acionado por sistema de alarme. O indivíduo se identificou como

Gustavo e confessou ter ingressado no estabelecimento após entrar por baixo de um vão no portão. Com isso, deram voz de prisão em flagrante. Em Juízo, disseram que foram acionados; chegando ao local, o réu já estava detido; o réu confessou e disse que estava passando por dificuldades.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215) .

Finalmente o réu, Gustavo Valerio dos Santos, ouvido em solo policial, confessou os fatos, disse que ingressou dentro da “lanchonete” para furtar, mas foi detido por seguranças e depois por policiais; agiu assim porque está precisando de dinheiro vez que passa por necessidades; ingressou no local disse que pulou um portão e ao tentar entrar o alarme disparou e logo saiu, subindo pelo portão, quando então seguranças chegaram e o detiveram e depois chegou a polícia militar.

Em Juízo, tornou a confessar a prática delitiva pois estava passando fome; afirmou que a porta já estava aberta.

Diante os fatos, fica evidente nos autos, o elemento volitivo da ação, em que o acusado, agiu no momento oportuno, com animus de assenhoreamento de coisas alheias móveis, que sabia não lhe pertencer; portanto, o dolo fica comprovado diante da robustez das provas carreadas aos autos.

Da mesma forma, a qualificadora do rompimento de obstáculo também fica comprovada pelo laudo pericial fls. 78/86.

Não há que se falar no reconhecimento do “princípio da insignificância”. Além de não haver expressa previsão legal para o seu reconhecimento, acolher-se tal princípio equivaleria a premiar o infrator e punir a vítima, numa inaceitável inversão de valores, além de estimular nos violadores da lei a sensação de impunidade. O simples fato de nada ter sido subtraído não enseja a aplicação de tal princípio.

No mais, as demais teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não podem prosperar, e hão de ser repelidas, pois se apresentam desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las e, ademais, confrontam com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Assim, preenchidos todos os requisitos para a configuração do delito, impõe-se a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia.

Afasto a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno em razão do recente entendimento do STJ no sentido de que não se aplica referida causa aos casos de furto qualificado.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, seguindo o critério do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, compenso a reincidência com a confissão.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição referente à tentativa, reduzo a pena anterior em 2/3, tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, tornando-a em 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa.

Em razão da reincidência, fixo o regime inicial semiaberto para seu cumprimento.

Pelo mesmo motivo, incabível a substituição por penas restritivas de direito e sursis.

Tendo em vista que o réu respondeu preso ao processo, permanecendo os motivos para a custódia cautelar, agora reforçados pela condenação criminal, determino a

manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada, inclusive para, doravante, assegurar o cumprimento da pena.

Quanto ao disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, observo que eventual progressão em relação ao regime ora fixado exigiria que fosse avaliado o critério subjetivo (art. 112 da LEP), o que não é de conhecimento deste Juízo; ademais, caberá ao Juízo de Execução proceder às adequações necessárias em caso de outras condenações penais, nos termos dos arts. 66, III, a, e 111, da Lei nº 7.210/1984.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar MGUSTAVO VALERIO DOS SANTOS, por infração ao artigo 155, § 4º, inciso I, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 03 (três) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Em caso de recurso, o acusado deverá aguardar o julgamento preso.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Guarulhos, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA